

서울회생법원
제 15 부

우)06594 서울 서초구 서초중앙로 157 /☎ 02-530-1618/팩스 02-591-8552/주심:판사 박미영

시행일자 2026. 3. 4.

수 신 수신처 참조

제 목 회생계획안에 대한 의견 및 동의여부 의견조회

1. 채무자 주식회사 에스티엔[본점 : 인천 부평구 새별로 29, 804호 (청천동, 부평테크노타워), 관리인 : 이강영]에 대한 이 법원 2025간회합211 간이회생 신청사건과 관련된 내용입니다.
2. 위 채무자의 관리인으로부터 회생계획안이 제출됨에 따라, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제140조 제2항 내지 제3항에 의하여 이에 대한 귀 징수권자의 의견 또는 동의여부를 확인하고자 하오니, 이에 관한 귀 징수권자의 의견 및 동의여부를 2026. 3. 20.까지 이 법원에 도착할 수 있도록 서면 또는 팩시밀리 전송의 방법으로 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임 회생계획안의 요지 1부. 끝.

재판장

판사

김 윤 선

전자서명완료

수신처 : 부평구청장, 부평세무서장, 국민건강보험공단 서울강원지역본부장. 끝.

제 2 장 회생계획안의 요지

제1절 회생계획안 입안의 기초

본 회생계획안을 수립함에 있어 채권자, 기타 이해관계인 여러분의 이해조정과 채무자의 갱생을 명제로 하고 있으며 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 모든 채권자에게 공정하고 형평에 맞는 회생계획안을 수립하고자 노력하였습니다.

조사기준일 현재 채무자의 자산은 322,361,448원, 부채는 3,889,967,481원으로 부채가 자산을 3,567,606,033원 만큼 초과합니다.

한편, 채무자의 경제성에 대하여 조사한 결과 청산가치는 117,346,884원이고, 계속기업가치는 857,941,772원으로 채무자가 존속 할 경우의 가치가 740,594,888원 더 많은 것으로 조사되었습니다.

본 회생계획안은 채권자, 기타 이해관계인의 이해를 조정하고 채무자의 갱생을 목적으로 하는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률의 취지를 실현하기 위한 것으로, 채권자, 종업원, 기타 이해관계인의 이해조정과 형평성원칙, 자본충실의 원칙, 채무자 갱생의 공정성에 준하여 작성하였습니다.

본 회생계획안을 제출함에 있어서 관리인은 본 회생계획안이 채권자 및 이해관계인 여러분의 인내와 이해를 전제로 하고 있다는 사실에 대하여 매우 송구스럽게 생각하면서, 채무자의 재정상태는 비록 파탄에 이르렀으나 경영의 합리화, 이익의 극대화를 통하여 본 회생계획안의 실행에 매진하여 기필코 채무자가 갱생함으로써 채권자 및 이해관계인 여러분의 기대와 은혜에 보답하겠습니다.

제2절 변제대상 채권액의 내역

1. 시인한 총 채권액의 내역

채권조사기간(2025. 12. 19. ~ 2026. 01. 08.)에 동안 조사한 결과 시인된 채권과 채권신고기간(2025. 12. 05. ~ 2025. 12. 18.) 이후 추후 보완신고 등으로 변동되는 채권액 등을 반영하여 시인한 총 채권액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분		조사기간에 시인한 채권액				변동액(+,-)				변동 후 시인한 총 채권액			
		원금	개시전 이자	개시후 이자	합계	원금	개시전 이자	개시후 이자	합계	원금	개시전 이자	개시후 이자	합계
회생담보권		해당사항 없음											
회생 채권	대여금채권	583,317,113	89,952,719	-	673,269,832	100,000,000	-	-	100,000,000	683,317,113	89,952,719	-	773,269,832
	구상채권	641,217,537	-	-	641,217,537	45,721	78,571,295	-	78,617,016	641,263,258	78,571,295	-	719,834,553
	상거래채권	443,105,760	-	-	443,105,760	-	-	-	-	443,105,760	-	-	443,105,760
	특수관계인채권	1,014,652,878	497,592,991	-	1,512,245,869	432,345,513	-	-	432,345,513	1,446,998,391	497,592,991	-	1,944,591,382
	조세채권	28,392,110	172,260	-	28,564,370	-	-	-	-	28,392,110	172,260	-	28,564,370
	소계	2,710,685,398	587,717,970	-	3,298,403,368	532,391,234	78,571,295	-	610,962,529	3,243,076,632	666,289,265	-	3,909,365,897
총 합 계		2,710,685,398	587,717,970	-	3,298,403,368	532,391,234	78,571,295	-	610,962,529	3,243,076,632	666,289,265	-	3,909,365,897

2. 주요 변동 내역

가. 회생담보권의 변동

- (1) 추후 보완신고된 회생담보권
해당사항이 없습니다.
- (2) 이의철회된 회생담보권
해당사항이 없습니다.
- (3) 조기변제 된 회생담보권
해당사항이 없습니다.
- (4) 소멸된 회생담보권
해당사항이 없습니다.
- (5) 명의변경된 회생담보권
해당사항이 없습니다.

나. 회생채권의 변동

(1) 추후 보완신고된 회생담보권

추후 보완 신고된 회생채권은 1건으로 신고금액은 719,834,553원이며, 관리인이 특별조사기일에 시인할 예정인 채권액은 78,617,016원이며, 그 상세내역은 [별표 3-2]입니다.

(2) 이의철회된 회생담보권

이의 철회된 회생채권은 총 5건, 532,345,513원이며, 그 상세내역은 [별표 3-4]입니다.

(3) 조기변제 된 회생채권

해당사항이 없습니다.

(4) 소멸된 회생채권

해당사항이 없습니다.

(5) 명의변경된 회생채권

해당사항이 없습니다.

다. 조세등 채권의 변동

해당사항이 없습니다.

제3절 권리변경과 변제방법의 요지

채무자는 채권자에 대한 최선의 이익을 도모하는 한편 채무자의 회생을 전제로 하여 공정성과 형평성의 이념에 입각하여 권리변경과 변제방법의 기준을 마련하였으며 변제할 채권액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분		변동 후 시인한 총 채권액				권리변경(출자전환/면제)				권리변경 후 변제할 채권액			
		원금	개시전 이자	개시후 이자	합계	원금 (면제)	개시전 이자 (면제)	개시후 이자 (면제)	합계	원금	개시전 이자	개시후 이자	합계
회생담보권		해당사항 없음											
회 생 채 권	대여금채권	683,317,113	89,952,719	-	773,269,832	571,253,106	75,200,473	-	646,453,580	112,064,007	14,752,246	-	126,816,252
	구상채권	641,263,258	78,571,295	-	719,834,553	536,096,084	65,685,603	-	601,781,686	105,167,174	12,885,692	-	118,052,867
	상거래채권	443,105,760	-	-	443,105,760	370,436,415	-	-	370,436,415	72,669,345	-	-	72,669,345
	특수관계인채권	1,446,998,391	497,592,991	-	1,944,591,382	1,209,690,655	415,987,740	-	1,625,678,395	237,307,736	81,605,251	-	318,912,987
	조세채권	28,392,110	172,260	-	28,564,370	-	-	-	-	28,392,110	172,260	-	28,564,370
	소계	3,243,076,632	666,289,265	-	3,909,365,897	2,687,476,260	556,873,816	-	3,244,350,077	555,600,372	109,415,449	-	665,015,820
총 합 계		3,243,076,632	666,289,265	-	3,909,365,897	2,687,476,260	556,873,816	-	3,244,350,077	555,600,372	109,415,449	-	665,015,820

1. 회생담보권의 권리변경과 변제방법

“해당사항없습니다”

2. 회생채권의 권리변경과 변제방법

가. 회생채권(대여금채권, 구상채권, 상거래채권,특수관계인채권)

(1) 원금 및 개시전이자

① 원금 및 개시 전 이자의 83.6%는 는 출자전환하고, 16.4%는 현금으로 변제하되, 1차년도(2026년)부터 9차년도(2034년)까지 매년 9.76%씩 균등

분할변제하고, 10차년도(2035년)에 12.20%를 변제합니다.

② 출자전환대상채권은 이 회생계획 제9장 제3절에 의하여 채무자가 신규로 발행하는 주식의 효력발생일에 당해 회생채권의 변제에 갈음하여 소멸합니다.

(2) 개시 후 이자

개시 후 이자는 전액 면제합니다.

3. 조세등 채권의 권리변경과 변제방법

- ① 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제140조 제2항에 의하여 회생계획 인가결정일 이후 변제기일까지 국세징수법 또는 국세징수의 예에 의한 징수 및 채납처분에 의한 재산의 환가는 유예합니다.
- ② 채무자는 회생계획 인가결정일 전일까지 발생한 조세 등 채권의 납부지연가산세 및 증가산금을 포함한 금액을 100%를 현금으로 변제하되, 현금변제할 금액은 제1차연도(2026년)부터 3차연도(2028년)까지 3년간 매년 인가결정일과 동일한 날짜에 균등분할하여 변제합니다.

4. 공익채권

회생계획 작성일 현재 미지급 공익채권 및 이후 발생하는 공익채권은 회생절차 종료 시까지 영업수익금과 기타의 재원으로 법원의 허가를 받아 수시로 변제합니다.

5. 장래의 구상권의 권리변경과 변제방법

- ① 회생절차 개시결정 이후 채무자 회사를 위한 보증인, 물상보증인(담보목적물의 제3 취득자를 포함한다), 기타 제3자가 자기의 출자로 인하여 회생담보권자 또는 회생채권자에게 변제한 경우에는 채무자 회사에 대하여 구상권을 취득합니다.

- ② 다만, 구상권자는 채권자의 권리변경 전의 채권이 회생절차에 의하거나 또는 회생절차에 의하지 아니하고 모두 소멸된 경우에 한하여 자기의 구상권을 행사할 수 있으며, 채무자 회사는 이 회생계획에 의하여 변제하여야 할 회생담보권 및 회생채권 잔액 범위 내에서 구상권자들의 구상권 비율에 따라 변제합니다.
- ③ 특수관계인이 회생절차개시결정 이후 대위변제 등으로 채무자 회사에 대하여 취득하는 구상권은 전액 면제합니다. 이 때 면제되는 구상권의 액은 전항의 구상권의 비율을 산정함에 있어서 총액에 산입합니다.

6. 주주의 권리변경

① 주식병합에 의한 자본의 감소(주식의 1차 병합)

이 회생계획 인가 전에 발행한 기존 주식 160,000주 (기명식 보통주식 1주당 액면가 5,000원 160,000주)에 대하여 관리인이 법원의 허가를 받아 액면가 5,000원의 보통주 6주를 액면가 5,000원의 보통주 1주로 병합하여 자본을 감소합니다. 단 주식병합으로 인하여 1주 미만의 단주는 관리인이 법원의 허가를 받아 무상 소각합니다.

② 출자전환에 따른 신주발행

이 회생계획의 권리변경에 따라 회생채권자가 주금을 신규로 납입하지 아니하고 회생채권을 출자전환하는 경우 신주발행은 기명식 보통주식 1주당 액면가 5,000원으로 하고, 발행가액은 1주당 5,000원으로 하였습니다. 단, 출자전환으로 인하여 발생하는 1주미만의 단주는 관리인이 법원의 허가를 받아 무상 소각합니다.

③ 출자전환 후 주식 재병합에 의한 자본의 감소(주식의 2차 병합)

본 회생계획안 인가결정 전에 발행한 주식 병합된 보통주 및 회생계획안 인가후에 출자전환하여 발행한 보통주에 대하여 채무자 회사의 자본금 규모의 적정화를 위하여 이 회생계획으로 인하여 소각후 잔여 기존주식 및 회생채권에서 출자전환된 신주등 잔여주식 전체를 대상(미발생구상채권 등이 확정되어 출자전환되는 경우도 병합 대상에 포함)으로 액면가 5,000원의 보통주 34주를 액면가 5,000원의 보통주 1주로 병합합니다. 단 주식병합으로 인하여 1주 미만의 단주는 관리인이 법원의 허가를 받아 무상 소각합니다.

제4절 결언

이 회생계획은 채권자 및 기타 이해관계인의 이익을 최대한 보호하고, 채무자의 회생을 도모하여 채권자들에게 공정하고 형평에 맞는 회생계획을 수립하고자 노력하였습니다.

채무자의 재정적 파탄으로 인하여 회생채권에 대한 일부 권리변경 및 변제기간을 유예할 수밖에 없었던 점에 대하여 송구스럽게 생각하고 있습니다. 이 회생계획의 원만한 수행을 위해서는 채권자 여러분들의 희생과 인내를 전제로 하고 있다는 사실을 깊이 인식하고 회생계획의 수행에 최대한 노력을 기울이고자 합니다.

끝으로 이 회생계획을 채권자 여러분에게 제시하게 됨은 그 동안 채권자 여러분의 지도 편달에 의해 성안되었음을 깊이 감사드리는 바입니다.